

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6192/2540

นาย อา มี นะ นุห มุด หวัง
นาย ชลอ เจ๊ะห มัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1377, มาตรา 1378, มาตรา 1382, มาตรา 1385

ป. ได้ออกเงินชำระหนี้เงินกู้ของ ด.ให้ช.ด. จึงยกที่พิพาทให้แก่ ป. ตั้งแต่ปี 2497 ต่อมา ป.ให้ ล. และจำเลยที่ 1 เข้าที่พิพาททำนาหลังจากนั้นป.ขายที่พิพาทให้แก่โจทก์และได้ส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองทำนาในที่พิพาทต่อจากการครอบครองของป.ตั้งแต่ปี 2525 ติดต่อมาจนปัจจุบันแม้การยกให้ที่พิพาทระหว่างป. กับ ด. กับการขายที่พิพาทระหว่าง ป.กับโจทก์ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่การที่ด.ส่งมอบการครอบครองที่พิพาทให้ป. แสดงว่า ด. ได้เจตนาสละการครอบครองที่พิพาทให้แก่ ป. แล้ว การครอบครองของ ด. ย่อมสิ้นสุดลงป. จึงมีสิทธิครอบครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377,1378 ครั้ง ป. ขายที่พิพาทให้แก่โจทก์และส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์แสดงว่า ป. ได้เจตนาสละการครอบครองที่พิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิครอบครองเช่นกัน และในกรณีเช่นนี้โจทก์ย่อมนับระยะเวลาที่ ป.ครอบครองที่พิพาทรวมติดต่อกับระยะเวลาที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทเข้าด้วยกันได้ตาม มาตรา 1385 ป. ได้ครอบครองที่พิพาทของ ด. โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี 2497 และโจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของสืบต่อจาก ป. ตั้งแต่ปี 2525ตลอดมาเกินกว่าสิบปีแล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1204 เฉพาะส่วนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ของนายเดบิตาโจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โดยการครอบครองปรปักษ์ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินอีกต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายเดถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2501 ขณะยังมีชีวิตอยู่นายเดทำนาในที่พิพาท ไม่เคยประกาศจะยกให้แก่บุตรคนใด เนื่องจากจำเลยทั้งสอง โจทก์ นายประดิษฐ์ นางเหลื่อม และนายวิชาญ วรรณกุล ซึ่งเป็นบุตรรวบรวมเงินกันชำระหนี้ให้นายเดช นายประดิษฐ์ ไม่เคยครอบครองที่พิพาท เมื่อนายเดถึงแก่ความตายนางเหลื่อมครอบครองทำนา ต่อมาจนกระทั่งถึงแก่ความตายจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็เข้าครอบครองทำนาต่อจนถึงปี 2528 จึงเปลี่ยนให้โจทก์เป็นผู้ทำนาในที่พิพาทจนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ 1 ไม่เคยนำที่พิพาทไปขายให้แก่โจทก์ การครอบครองที่พิพาทของโจทก์เป็นการครอบครองแทนทายาทเท่านั้น โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท เมื่อจำเลยที่ 1 ได้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแล้ว จำเลยทั้งสองรับโอนมรดกที่พิพาทมาไว้ก่อนเนื่องจากยังตกลงแบ่งกันไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1204 เฉพาะส่วนของนายเด เจ้ ะหมัด เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองปรปักษ์ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่า การที่นายประดิษฐ์ได้รับที่ดินพิพาทโดยการยกให้จากนายเดกกีดี และการที่นายประดิษฐ์ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ก็ดี โดยมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น โจทก์ผู้ครอบครองที่พิพาทในปัจจุบันได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่านายประดิษฐ์ได้ออกเงินชำระหนี้เงินกู้ของนายเดให้นายเดชนายเดจึงยกที่ดินพิพาทให้แก่นายประดิษฐ์ตั้งแต่ปี 2497 โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และนายประดิษฐ์ให้นางเหลื่อมและจำเลยที่ 1 เข้าที่พิพาททำนา ต่อมาปี 2525 นายประดิษฐ์ขายที่พิพาทให้แก่โจทก์โดยได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นกัน แต่นายประดิษฐ์ได้ส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองทำนาในที่พิพาทต่อจากการครอบครองของนายประดิษฐ์ ตั้งแต่ปี 2525 ติดต่อมาจนปัจจุบันเห็นว่า แม้การยกให้ที่พิพาทระหว่างนายประดิษฐ์และนายเดกับการขายที่พิพาทระหว่างนายประดิษฐ์กับโจทก์จะไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่การที่นายเดส่งมอบการครอบครองที่พิพาทให้นายประดิษฐ์แสดงว่านายเดได้เจตนาสละการครอบครองที่พิพาทให้แก่นายประดิษฐ์แล้ว การครอบครองของนายเด ย่อมสิ้นสุดลงนายประดิษฐ์จึงมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377, 1378 ครั้นนายประดิษฐ์ขายที่พิพาทให้แก่โจทก์และส่งมอบที่พิพาทให้โจทก์แสดงว่านายประดิษฐ์ได้เจตนาสละการครอบครองที่พิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิครอบครองเช่นกันในกรณีเช่นนี้โจทก์ย่อมนับระยะเวลาที่นายประดิษฐ์ครอบครองที่พิพาทรวมติดต่อกับระยะเวลาที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทเข้าด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1385

เมื่อนายประดิษฐ์ได้ครอบครองที่พิพาทของนายเด่โดยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี 2497 และโจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทโดยความสงบ
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของสืบต่อจากนายประดิษฐ์ตั้งแต่ปี 2525 ตลอด
มาเกินกว่าสิบปีแล้วเช่นนี้ โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์
ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382

พิพากษายืน

(อำนาจย หมดเมือง-สัณชัย สิงหลกะ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>